

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006897-13.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 45ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA: INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROFERIR DECISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMANDA NÃO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO, A REVISÃO OU O RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. CONFLITO CONHECIDO, COM RAZÃO O JUÍZO SUSCITANTE.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito de competência e determinar o processamento da ação nº 5084818-82.2024.4.02.5101 pela 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que é o Juízo suscitado. Oficie-se a 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que redistribua os autos à 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se ao Juízo suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5006897-13.2025.4.02.5101

510015344380 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006897-13.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 45ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trato de incidente de fixação de competência suscitado nos autos do Processo nº 5084818-82.2024.4.02.5101, inicialmente distribuídos à 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual os redistribuiu a uma das varas especializadas em matéria previdenciária da Capital, por entender que a pretensão versa sobre tal matéria, tendo sido sorteada a 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Inconformado, o Juízo da 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito de competência, proferindo a seguinte decisão:

[...]

A Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04 de julho de 2024, no seu artigo 8º, §2º, dispôs sobre a competência desta Vara Federal especializada nos seguintes termos:

"Artigo 8º, §2º: A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993."

Em análise dos autos, constata-se que o pedido e a causa de pedir estão relacionados à atividade administrativa do INSS, especificamente quanto à duração razoável dos requerimentos ali apresentados, não envolvendo decisão de mérito sobre "matéria previdenciária", o que torna este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação. Nesse sentido, segue ementa do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em julgamento do Petição Cível nº 5006246-89.2024.4.02.0000 (julgado em 05/12/2024):

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TURMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO X TURMA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.1. Cinge-se a controvérsia acerca da definição da competência para processar e julgar remessa necessária de sentença proferida em sede de mandado de segurança, no qual pretende o impetrante a condenação do Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a concluir processo administrativo em que requereu a Emissão de Pagamento não

Recebido. 2. Com efeito, tratando o mandado de segurança e, consequentemente, a sentença unicamente acerca da razoabilidade do prazo para análise de requerimento administrativo referente a benefício previdenciário/assistencial, não há que se falar em competência da Turma Especializada em matéria Previdenciária. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente a Turma Especializada em matéria Administrativa.

Isto posto, **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA** entre este Juízo e o da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

[...]

Considerando-se o valor da causa, os autos foram distribuídos a esta Turma Recursal.

Dispensada a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Eis o relatório. Passo a proferir o Voto.

VOTO

Como relatado, em breve síntese, aduz o suscitante que a pretensão do processo principal não envolve matéria previdenciária ou assistencial, uma vez que não tem como objeto a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial, e sim os pleitos de condenação em obrigação de fazer, para que o INSS profira decisão no procedimento administrativo identificado pelo nº 1335994567, e de compensação por danos morais.

Deste modo, segundo defende o suscitante, a pretensão é de natureza cível residual, e não previdenciária, motivo pelo qual alega sua incompetência.

Remarque-se que o requerimento administrativo nº 1335994567 se refere à atualização cadastral da parte demandante dos autos principais, e não ao deferimento de benefício previdenciário ou assistencial.

Nesse ponto, com razão o juízo suscitante, haja vista que o pedido formulado diz respeito à atuação administrativa do INSS e à duração razoável dos requerimentos apresentados à Autarquia.

Verifica-se que foi também formulado pela parte autora pedido de compensação de danos morais, relacionado à suposta demora na solução do mencionado requerimento administrativo, pleito que também não atrai a competência dos Juizados Especiais Federais Previdenciários.

Portanto, entendo não haver dúvida quanto à existência de controvérsia apenas em matéria cível, não se debruçando a causa sobre a disciplina previdenciária.

No presente caso, considerando que se trata de matéria exclusivamente cível, é competente o Juízo suscitado, qual seja, a 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do conflito de competência e determinar o processamento da ação nº 5084818-82.2024.4.02.5101** pela 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que é o Juízo suscitado. Oficie-se a 45ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que redistribua os autos à 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se ao Juízo suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.